

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1930/2531

นายบัว เนียมหอม

โจทก์

นายสุรศักดิ์ บุญแถม

ผู้ร้อง

นายหรั่ง บุญแถม

จำเลย

นายสุรศักดิ์ บุญแถม ผู้ร้องขัดทรัพย์ ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 264

ความว่า ผู้ร้องฎีกา คดีมีมูลที่จะชนะโจทก์ในชั้นฎีกาได้ โปรดอนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ก่อน

หมายเหตุ โจทก์แถลงคัดค้าน (สำนวนร้องขัดทรัพย์ อันดับ 40)

กรณีเป็นชั้นบังคับคดี

คดีสืบเนื่องมาจากโจทก์ฟ้องจำเลยเรียกเงินตามสัญญากู้และบังคับจำนอง ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยชำระเงินจำนวน 150,000 บาทพร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 15 ต่อปี นับแต่วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2526จนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์หากจำเลยไม่ชำระให้ยึดที่ดินที่จำนองออกขายทอดตลาดนำเงินมาชำระหนี้แก่โจทก์ แต่จำเลยไม่ชำระโจทก์จึงขอหมายบังคับคดี และนำเจ้าพนักงานบังคับคดียึดที่ดินตามหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส.3ก.) เลขที่ 1830 ตำบลกองพลอำเภอนหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ จำนวน 1 แปลง พร้อมด้วยบ้าน 1 หลัง โดยอ้างว่าเป็นทรัพย์สินของจำเลย เพื่อบังคับชำระหนี้ตามคำพิพากษา ผู้ร้องยื่นคำร้องว่าทรัพย์สินดังกล่าวเป็นของผู้ร้องมิใช่ทรัพย์สินของจำเลย ขอให้ศาลสั่งปล่อยทรัพย์สินที่ยึดคืนแก่ผู้ร้อง

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้ว พิพากษายกคำร้อง

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

ผู้ร้องฎีกา พร้อมกับยื่นคำร้องดังกล่าว(สำนวนร้องขัดทรัพย์ อันดับ 37,36)

ศาลอุทธรณ์อนุญาตให้งดการขายหรือจำหน่ายทรัพย์พิพาทระหว่างอุทธรณ์
(สำนวนร้องขัดทรัพย์ อันดับ 26)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว ตามคำร้องเป็นกรณีขอคุ้มครองประโยชน์ของผู้ร้องตาม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 264 จึงให้งดการขายหรือจำหน่าย
ทรัพย์พิพาทไว้ในระหว่างพิจารณาของศาลฎีกา

พิเคราะห์แล้ว ตามคำร้องเป็นกรณีขอคุ้มครองประโยชน์ของผู้ร้องตาม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 264 จึงให้งดการขายหรือจำหน่าย
ทรัพย์พิพาทไว้ในระหว่างพิจารณาของศาลฎีกา

(ศิลปชัย มัทธุรศ-สุพจน์ นาถะพินธุ-วิศิษฐ์ ลิมานนท์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ